

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 906/2531 นาง วิภา ราสันเทียะ กับพวก
นาย หยุด รอด สาลี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องขอให้ไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่าง
คนอนาถาใหม่ให้โจทก์ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทั้งคำร้องจำเลยมิได้นำส่ง เป็นการ
เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดถือว่าจำเลยทั้ง
คำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) แม้จำเลยจะมีได้
จงใจทั้งคำร้องก็ไม่มีกฎหมายให้ศาลยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ จำเลยกล่าวในคำร้องขอ
ขยายระยะเวลาวางเงินและในฎีกาว่าขอให้ศาลกรุณาสั่งขยายระยะเวลาการวางเงินที่
จำเลยต้องเสียแทนโจทก์และค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ต่อไป ดังนี้ หาใช่คำร้องขอขยาย
ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23ซึ่งเป็นเรื่องที่จะ
ทำได้เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษไม่ แต่เป็นเรื่องขอให้ศาลฎีกาใช้อำนาจทั่วไปที่มีอยู่
กำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมให้ใหม่

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรับเงินค่าที่ดินที่
ค้างอยู่ หากจำเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก็ให้จำเลยคืนเงินทั้งหมดและชำระค่าเสีย
หาย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 47,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์จำเลย
ยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องภายใน

7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งคำร้อง จำเลยไม่นำส่งภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดศาลชั้นต้นจึงสั่งว่า จำเลยทิ้งคำร้องขออุทธรณ์อย่างอนาถา ให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่พอใจอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนว่า จำเลยมิได้ตั้งใจทิ้งคำร้อง ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่ และขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องทั้งสองฉบับ จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมที่ใช้คืนโจทก์และค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาวางศาลภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น จำเลยฎีกาและขอให้ขยายระยะเวลาวางเงิน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาเพียงว่า ศาลสมควรไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ขอให้ไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่และสั่งขยายระยะเวลาการวางเงินของจำเลยหรือไม่ สำหรับข้อที่ศาลสมควรไต่สวนคำร้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถาใหม่หรือไม่ นั้นศาลชั้นต้นได้สั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งคำร้องปรากฏว่าจำเลยมิได้นำส่ง ก็เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด จึงเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ที่จำเลยอ้างว่าไม่เข้าใจวิธีการส่งหมาย และเป็นคนยากจนไม่สามารถหาเงินเป็นค่านำส่งหมายได้ จำเลยไม่พอใจทิ้งคำร้องนั้น เห็นว่ากรณีจำเลยมิได้ตั้งใจทิ้งคำร้องนั้น ไม่มีกฎหมายให้ศาลยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำการไต่สวนอีก ให้ยกคำร้องจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับการขยายระยะเวลาให้จำเลยนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลมาวางศาลนั้น จำเลยกล่าวในคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินและในฎีกาว่า ขอให้ศาลกรุณาสั่งขยายระยะเวลาการวางเงินที่จำเลยต้องเสียแทนโจทก์ และค่าขึ้นศาลชั้น

อุทธรณ์ต่อไป เห็นว่า แม้ในฎีกาของจำเลยจะเรียกว่าขอขยายระยะเวลาแต่คงไม่ได้
หมายความว่า การขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 23 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำได้เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ จำเลยมีความประสงค์เพียง
ว่าขอให้ศาลฎีกาใช้อำนาจทั่วไปที่มีอยู่กำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมให้หมดด้วย ซึ่ง
ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เวลาแก่จำเลยได้มีโอกาสดำเนินการชำระ
ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลได้"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ หากจำเลยตั้งใจจะอุทธรณ์
คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อไป ก็ให้นำค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลมาชำระต่อศาล
ชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษานี้

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>